

ต้องยินยอมจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนที่ได้ตกลงกันจากผลการประมูลเพื่อตอบแทนการที่ผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีใช้คลื่นความถี่ โดยข้อ ๑๗ (๑) ของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการได้ นิติสัมพันธ์ดังกล่าวจึงเป็นนิติสัมพันธ์ตามสัญญา เมื่อคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่ผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นบุคคลที่กระทำการแทนรัฐตกลงให้ผู้ฟ้องคดีแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๒๑/๒๕๖๔)

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากมีลักษณะเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

(๑) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่ให้เอกชนเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง

(๑.๑) สัญญาทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

เมื่อสัญญาทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๗) เป็นหน่วยงานทางปกครอง และเป็นสัญญาที่มีลักษณะให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษานิติสัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๑๐/๒๕๖๓)

(๑.๒) สัญญาจ้างบุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๑) จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ ริเริ่ม ดำเนินการ และส่งเสริมการค้นคว้า และวิจัยหลักสูตร วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษาฯ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓



แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักสนับสนุนวิชาการ โดยข้อ ๒ สัญญาจ้างพนักงาน ระบุว่าพนักงานสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำสั่ง ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ สสวท. กำหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักการในการบริหาร ทั้งที่มีอยู่ในวันทำสัญญานี้หรือที่จะมีต่อไปภายหน้า ซึ่ง สสวท. อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ้างให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินงานจัดทำบริการสาธารณะตามภารกิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สัญญาจ้างระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๘๔/๒๕๖๓)

เมื่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระหว่างผู้ฟ้องคดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษาของรัฐ สัญญาจ้างดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๘๔/๒๕๖๓)

เมื่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูจ้างสอนรายเดือนหรือครูอัตราจ้างที่โรงเรียนวัดลาดตาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีวัตถุประสงค์จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นครูเพื่อให้เข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษา สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๖๔/๒๕๖๓)

เมื่อโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า หรือโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้าง ในตำแหน่งครู สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อทำหน้าที่ในการปฏิบัติการสอนนักเรียนประจำภายในโรงเรียนและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน กำหนดระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ๑๐ เดือน จึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีภารกิจในการให้บริการทางการศึกษา อันเป็นการให้บริการสาธารณะชนิดหนึ่ง สัญญาจ้างดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินงานจัดทำบริการสาธารณะตามวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อันเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง



ศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๒/๒๕๖๔ ที่ คบ.๕๖/๒๕๖๔ และที่ คบ.๖๗/๒๕๖๔ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ และเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นบริการสาธารณะอย่างหนึ่ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ จึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครอง และเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะในการให้การศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรง อันเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๘๕/๒๕๖๔)

(๑.๓) สัญญารับทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง สัญญาให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ฟ้องคดีศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษและวรรณคดี ณ University of Aberdeen ประเทศสหราชอาณาจักร มีกำหนด ๔ ปี ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ เนื่องจากตามข้อ ๘ ของสัญญาให้ทุนการศึกษาดังกล่าว กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องกลับมาปฏิบัติราชการให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ เป็นระยะเวลา



ไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ของระยะเวลาที่รับทุน สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๐/๒๕๖๓)

กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ฟ้องคดี) นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะที่เป็นคู่สัญญาในสัญญารับทุนรัฐบาล เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา Trade Management Asia มหาวิทยาลัย Amsterdam School of Economics and Business เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตามสัญญารับทุนรัฐบาล โครงการทุนศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาลในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) (ทุนนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอ) คืนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนแบบเหมาจ่าย (Monthly Allowance หรือ MA) ที่ได้รับไว้เกินสิทธิตามสัญญา นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไว้เกินสิทธิดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ฟ้องคดีเพื่อคืนเงินค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยผิดนัดบางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๒ ครั้ง จำนวน ๒,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินค้างชำระอีกเป็นจำนวน ๒,๑๙๙.๔๐ ยูโร แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีกลับเพิกเฉยไม่คืนเงินจำนวนที่ค้างชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่พิพาทให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะที่เป็นคู่สัญญากัน ซึ่งเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเพียงเท่าที่ได้มีการศึกษาจริง โดยผู้รับทุนมีหน้าที่ต้องศึกษา ประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของผู้ฟ้องคดี ในขณะเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ให้ทุนการศึกษาก็มีหน้าที่ให้ทุนการศึกษาตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา กรณีตามฟ้องจึงเป็นข้อพิพาทอันเกิดจากนิติสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่าย และมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ดังนั้น เมื่อการเบิกจ่ายเงินของผู้ให้ทุนการศึกษา และการที่ผู้รับทุนได้รับเงินค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาล้วนเป็นการดำเนินการตามสัญญา ข้อพิพาทว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน (Monthly Allowance หรือ MA) งวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๓ และต้องคืนเงินที่รับไว้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาหรือไม่ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๖/๒๕๖๓)

(๒) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ

- สัญญาจ้างบริการระบบเกมสลาก

สัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากระหว่างบริษัท ล. (ผู้ฟ้องคดี) กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีสาระสำคัญเป็นการจ้างผู้ฟ้องคดีให้ออกแบบ



จัดหา และติดตั้งระบบเกมสลาก เครื่องจำหน่ายสลาก และระบบสนับสนุนต่าง ๆ โดยในสัญญา มีข้อกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดเวลาได้ ในกรณีที่รัฐบาล มีนโยบายล้มเลิกโครงการหรือมีความจำเป็นต้องล้มเลิกโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว โดยผู้ถูกฟ้องคดีจะชดเชยการลงทุนบางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดี ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่าชดเชยอย่างใดอีก สัญญาจ้างบริการระบบเกมสลาสดังกล่าว ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาได้ด้วยเหตุเพียงว่ารัฐบาลมีนโยบายล้มเลิกโครงการ จึงเป็น สัญญาที่มีข้อสัญญาให้เอกสิทธิ์แก่ฝ่ายปกครองอย่างมากและไม่อาจพบได้ในสัญญาทางแพ่ง ทั่วไป อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๑/๒๕๖๔)

๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจาก เป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเกี่ยวกับการจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญ หรือจำเป็นต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล

- สัญญาประกันการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก

สัญญาประกันการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับ สภาพแล้วส่งออกระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ฟ้องคดี) กับผู้ถูกฟ้องคดี เป็นสัญญาที่มี วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้มีการสร้างงานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า อันเป็นนโยบาย ของกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพ แล้วส่งออก จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๔/๒๕๖๓)

๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองมากกว่า หนึ่งลักษณะสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาทเป็นสัญญาทางปกครอง แต่ไม่ได้ระบุว่า เป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) แนวคำวินิจฉัยกรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การรับสภาพความรับผิดชอบหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพย์สินจำนำตามสัญญาจำนำ เพื่อประกัน
หนี้เงินกู้ยืม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

๑) สัญญาจ้างแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ต้อนรับของกรุงเทพมหานคร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓) สัญญากู้ยืม

- สัญญากู้ยืมเงินธนาคารเพื่อปลูกสร้างบ้านที่อยู่อาศัย

สัญญากู้ยืมเงินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับธนาคารออมสิน สาขาพยุหะภูมิพิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อปลูกสร้างบ้านที่อยู่อาศัย แม้จะทำขึ้นโดยมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงกับผู้ฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีกู้ยืมเงินเพื่อปลูกสร้างบ้านที่อยู่อาศัยดังกล่าวนั้น เป็นการให้กู้ยืมเงินหรือให้สินเชื่อบุคคลซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะเยี่ยงกิจการของเอกชนที่มีการกู้ยืมกัน โดยไม่ปรากฏวัตถุประสงค์เฉพาะในด้านการให้บริการสาธารณะ ที่อาจอยู่ในขอบข่ายของการดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใด สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว จึงไม่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖/๒๕๖๔)

๔) สัญญาซื้อขาย

- สัญญาขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง

กรมศุลกากร (ผู้ฟ้องคดี) เป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๔ ในการดำเนินการเกี่ยวกับของกลางที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางศุลกากร ซึ่งแม้จะมีกฎหมายให้อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวได้ แต่การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางก็ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครอง แต่เป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางศุลกากรหรือคดีทางศุลกากร เมื่อผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะขายของกลางโดยวิธีการประมูลขายทอดตลาด และได้ออกประกาศ ส่วนของกลาง สำนักรับสวณและปราบปราม ที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่ประกาศดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นเพียงการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง อันเป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายประเภทหนึ่งตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงการใช้อำนาจของรัฐ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเรียกเงินในส่วนที่ขาดจากการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง จึงไม่ใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๕๘/๒๕๖๓)



๕) สัญญาเช่า

(๕.๑) สัญญาเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือท่องเที่ยว

สัญญาเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ทำขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แม้จะมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อสัญญาเช่าดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือท่องเที่ยว สำนักงาน บ้านพัก โกดังเก็บของ และลานจอดรถ บนหลักพื้นฐานของความเสมอภาค มิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จึงมิใช่สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่เป็นสัญญาทางแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๑/๒๕๖๓)

(๕.๒) สัญญาเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารภายในอาคารศูนย์อาหารตลาดสดของเทศบาล

สัญญาเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารตลาดสดของเทศบาลตำบลเมืองสรวง (ผู้ฟ้องคดี) แม้จะมีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ อันมีสถานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามบทนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งก็ตาม แต่วัตถุประสงค์ในการทำสัญญานี้เป็นเพียงการยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าใช้พื้นที่ของผู้ฟ้องคดีเพื่อจำหน่ายอาหารให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการภายในศูนย์อาหารตลาดสดของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น และผู้ถูกฟ้องคดีตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการตอบแทน จึงมีลักษณะเป็นการดำเนินการในเชิงพาณิชย์ดังเช่นผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป มิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือมีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีตกลงให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะของผู้ฟ้องคดีโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐแต่อย่างใด สัญญาเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ใช่สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เป็นสัญญาทางแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘/๒๕๖๔)



(๕.๓) สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติ

เมื่อการให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการยมนาของการเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นการให้เช่าเพื่อการอยู่อาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง สัญญาเช่าดังกล่าวจึงเป็นสัญญาเช่าทรัพย์สินตามมาตรา ๕๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ เป็นสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตกลงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าชั่วคราวระยะเวลาอันมีจำกัด และผู้ฟ้องคดีทั้งสองตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการให้เช่าทรัพย์สินนั้น นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นนิติสัมพันธ์ในทางแพ่ง สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการยมนาจึงมิใช่สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒/๒๕๖๔)

๖) สัญญารับขนคนโดยสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) สัญญาจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) สัญญาเช่าซื้อ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙) สัญญาอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง**(๙.๑) สัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง**

ตามสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง แม้จะมีกระทรวงการคลังซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกระทรวง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ อันเป็นหน่วยงานทางปกครองก็ตาม แต่เมื่อสัญญาดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการให้กระทรวงการคลังได้รับผลประโยชน์เป็นเงินค่าตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุ และได้กรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งก่อสร้างที่บริษัท อ. ก่อสร้างตามที่กำหนดในโครงการบนที่ดินราชพัสดุ ส่วนบริษัท อ. ได้รับผลประโยชน์เป็นสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารเป็นเวลา ๒๕ ปี นิติสัมพันธ์ในกรณีนี้เป็นการดำเนินกิจการในการทำธุรกรรมทางแพ่งทั่วไป และมีลักษณะมุ่งผูกพันตนด้วยใจสมัครบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค ไม่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน



หรือสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองให้บริษัท อ. จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ รายได้ที่บริษัท อ. จะได้รับจากการ ประกอบกิจการตลาดศูนย์การค้า เป็นกรณีที่กระทรวงการคลังตกลงให้บริษัท อ. ใช้ที่ดิน ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างอาคารและประกอบธุรกิจทางพาณิชย์ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาทางแพ่ง มิใช่สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๕/๒๕๖๓)

(๙.๒) งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบวิทยาลัยเทคนิค

งานติดตั้งระบบแสงสว่างรอบวิทยาลัยเทคนิคชุมแพระหว่าง ผู้ฟ้องคดีกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีลักษณะเป็นงานจ้าง เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ไม่ใช่งานจ้างให้มีสิ่งสาธารณูปโภคเพื่อเป็น เครื่องมือสำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม วิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคชุมแพหรือของผู้ถูกฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา งานจ้างดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙/๒๕๖๔)

๑.๗ การกระทำอย่างอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ

๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างอื่น

กรณีฟ้องว่า การที่คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศ คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗ และฉบับที่ ๓/๒๕๕๗



ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีคำขอท้ายคำฟ้องข้อ ๑ ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าว และข้อ ๒ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อพิจารณาประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อ “ผู้มีสิทธิ” ที่จะได้รับ เงินค่าชดเชย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) กับมีสิทธิและไม่มีสิทธิรับเงินค่าทดแทนร้อยละปลูกสร้าง และค่าต้นไม้หรือไม้ผลที่ถูกเขตชลประทาน บริเวณพื้นที่ห้วยงาน (เพิ่มเติม) งานจัดภูมิทัศน์ และอุโมงค์ส่งน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ที่แจ้งผู้ฟ้องคดีตามหนังสือสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ ที่ กษ ๐๓๒๙.๑๕/ว ๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แล้วเห็นว่า แม้ประกาศฉบับดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นคำสั่ง ทางปกครองที่มีผลใช้บังคับต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศในฐานะผู้ครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดิน แต่เมื่อพิจารณาคำฟ้องประกอบกับคำฟ้องเพิ่มเติมโดยตลอดแล้ว เห็นว่า ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเกิดจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับ เงินค่าทดแทนต้นไม้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ ความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็น การขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินค่าทดแทนในส่วนที่ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเป็นสำคัญ และโดยที่สิทธิในการได้รับค่าทดแทนดังกล่าวเป็นสิทธิที่กำหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่าย คดีนี้ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๓/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยที่ข้อบังคับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งข้อบังคับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วย ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตฯ ดังกล่าว มีผลบังคับเป็นการทั่วไปแก่พนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเคยปฏิบัติราชการให้แก่กระทรวงพาณิชย์ โดยมีได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใด เป็นการเฉพาะ จึงเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อตามข้อบังคับ



ดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตให้แก่พนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อครบเกษียณอายุ ดังนั้น เมื่อพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีเกษียณอายุ ผู้ครบเกษียณอายุย่อมมีสิทธิขอรับเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตจากผู้ถูกฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีความรับผิดชอบที่จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตแก่ผู้ครบเกษียณอายุที่มีคำขอ เนื่องจากข้อบังคับข้างต้นซึ่งเป็นกฎได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ความรับผิดชอบดังกล่าวมิใช่ความรับผิดชอบตามสัญญา เพราะนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ครบเกษียณอายุเป็นนิติสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และการใช้สิทธิเรียกร้องให้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวก็มีฐานมาจากข้อบังคับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต มิใช่สิทธิเรียกร้องตามสัญญา อีกทั้งกรณีมิใช่เป็นความรับผิดชอบทางละเมิด เพราะมิได้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำการใดอันเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อพนักงานผู้ครบเกษียณอายุโดยผิดกฎหมายให้พนักงานผู้ครบเกษียณอายุเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ประกอบกับเงินที่จ่ายก็เป็นเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต มิใช่ค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายเพื่อชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิด ความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตตามข้อบังคับที่พิพาท จึงเป็นความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๙/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ จ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราเดือนละ ๕๐,๔๗๒ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา โดยมีได้เบิกจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๒๕ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการคำนวณเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ ๒๕ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุมัติสั่งจ่ายเงินดังกล่าว และให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ดำเนินการจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ ๒๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๘๖/๒๕๖๓ และที่ คร.๒๘๗/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เห็นว่าตนเองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษประจำปีตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (โบนัส) ตามระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปีตามผลการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบในหลักการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปีตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่มีเงื่อนไขว่าให้นำเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปีตามผลการดำเนินงานหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สามารถจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายและไม่มีภาระผูกพันได้หรือไม่ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะประธานกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับเรื่องไปปรึกษาหารือกับรองนายกรัฐมนตรี ส่วนเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ก็ได้รับทราบความเห็นทางกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะนำงบประมาณเหลือจ่ายมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้ จึงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปีให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปีตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่มีอยู่ตามระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปีตามผลการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากแต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากระเบียบดังกล่าวที่มีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓/๒๕๖๔ ที่ คร.๔/๒๕๖๔ ที่ คร.๕/๒๕๖๔ ที่ คร.๖/๒๕๖๔ ที่ คร.๗/๒๕๖๔ ที่ คร.๘/๒๕๖๔ ที่ คร.๑๐/๒๕๖๔ ที่ คร.๒๕/๒๕๖๔ ที่ คร.๒๖/๒๕๖๔ ที่ คร.๒๗/๒๕๖๔ และที่ คร.๒๘/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการทหาร ตำแหน่งช่างไฟฟ้าสื่อสาร หมวดช่างไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ แผนกซ่อม กองช่าง กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ ต่อมา กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือมีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากประจำการ เป็นพันจ่ากองหนุนชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๑ และได้รับเบี้ยหวัด เงินบำนาญ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) และบำเหน็จดำรงชีพตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๑ เป็นต้นมา ซึ่งกองทัพบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือเรียกคืนเบี้ยหวัด เงินบำนาญ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) และบำเหน็จดำรงชีพที่ผู้ฟ้องคดีเบิกเกินสิทธิส่งคืนคลัง รวมทั้งแจ้งว่าได้มีการงดจ่ายเงินบำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การงดจ่ายเงินบำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะผู้ฟ้องคดีมีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ ก่อนที่พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ จะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ นอกจากนี้ การงดจ่ายเงินดังกล่าวก็มิได้ออกเป็นคำสั่งทางปกครองและแจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินบำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ตามสิทธิอันพึงได้รับตามกฎหมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ ๖,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งให้นับอายุราชการต่อเนื่องแก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากกฎหมายมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๖/๒๕๖๔)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยผู้ฟ้องคดีได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีสิทธิได้รับเงินบำนาญปกติ เดือนละ ๕๕,๓๙๙.๒๐ บาท เงินบำเหน็จดำรงชีพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๔๔๕๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า นอกจากเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพที่ได้รับ ผู้ฟ้องคดียังมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละสิบห้าของเงินบำนาญปกติ ตามข้อ ๓๙ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี



ผ่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เพื่อขอให้จ่ายเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละยี่สิบห้า แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรีว่ากรณีขอหารหรือเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละยี่สิบห้า เป็นกรณีเดียวกันกับที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคยตอบข้อหารือจังหวัดลพบุรีไปแล้วว่ากรณี ข้าราชการประเภทอื่นที่โอนหรือถูกส่งให้ไปรับราชการในราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นต้นไป ข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละยี่สิบห้า ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผ่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน แต่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า หนังสือแจ้งผลตอบข้อหารือของจังหวัดชลบุรีมีคำสั่งทางปกครอง จึงไม่รับ คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งจังหวัดชลบุรีที่พิจารณา ให้จ่ายเฉพาะเงินบำนาญปกติ โดยไม่รวมเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละยี่สิบห้าก็ต้อง อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๔๔๕๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล โดยมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้เบิกจ่าย เงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าของเงินบำนาญปกติ เดือนละ ๗,๐๙๓ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ คิดเป็นเงินจำนวน ๑๓๔,๗๖๗ บาท และนับจากเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะหมดสิทธิได้รับตามกฎหมาย ตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี เป็นการฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๑๙/๒๕๖๔ และที่ คร.๑๓๒/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ

๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของบ้านเลขที่ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการสำนักงาน เจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่งลำน้ำ ลักษณะเป็นอาคารปักเสาท่อกระเบื้องใยหิน พื้นไม้ หลังคากระเบื้อง เทปูนบางส่วน และ



ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๑ เมตร คิดเป็นพื้นที่ล่งลำน้ำ จำนวน ๘๘ ตารางเมตร ออกไปจากคลองยายกีหรือเจ๊กกี ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งทั้งสองคำสั่งดังกล่าว ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่งลำน้ำเข้าไปในคลองยายกีหรือเจ๊กกี อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าตามมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงฟ้องแย้งขอให้ศาลสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่งลำน้ำดังกล่าวออกไปจากคลองยายกีหรือเจ๊กกี คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๓๕/๒๕๖๓)

๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ที่ วค ๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ลงโทษปรับทางปกครองผู้ฟ้องคดีเป็นเงินค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๗๓,๘๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองอุบลราชธานี) ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาเห็นว่า คดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจสั่งลงโทษทางปกครอง ซึ่งผู้ถูกสั่งลงโทษทางปกครองอาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับคำสั่งตามมาตรา ๒๔๐ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองชั้นต้นมิใช่ศาลที่มีอำนาจพิจารณา



พิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีนี้ได้ จึงเสนอคำฟ้องมาเพื่อประธานศาลปกครองสูงสุดพิจารณา
ดำเนินการตามข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งประธาน
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นฟ้องด้วยกับความเห็นของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว
และมีคำสั่งให้ศาลปกครองสูงสุดรับคดีนี้ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป ดังนั้น ศาลปกครองสูงสุด
จึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟง.๒/๒๕๖๔)

**๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง**

**๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการกระทำ
ทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง**

๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษ**

**๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลเยาวชนและครอบครัว**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลแรงงาน**

แม้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะเป็นรัฐวิสาหกิจ
ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
และรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย อันเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่โดยที่ข้อพิพาทในคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยปฏิบัติงาน) ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้เข้าสอบคัดเลือกตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยปฏิบัติงาน) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผลการสอบคัดเลือกดังกล่าวตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่ได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ปรากฏรายชื่อของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้สอบผ่าน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากระบวนการสอบคัดเลือกข้างต้นไม่ชอบ เป็นการทุจริต และขัดต่อหลักความเป็นกลาง ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกที่ผ่านการคัดเลือก นั้น โดยที่การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยปฏิบัติงาน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่พิพาท เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจากเดิมที่ผู้สมัครสอบทั้งหมดรวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งมีสถานภาพเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยปฏิบัติงาน) ให้มีสถานภาพใหม่เป็นพนักงานจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงเป็นข้อพิพาทอันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๔๒/๒๕๖๓)

แม้ว่าการยางแห่งประเทศไทยจะเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีสถานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดการยางแห่งประเทศไทย แต่ความเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ฟ้องคดีเกิดขึ้นตามสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับการยางแห่งประเทศไทย ไม่ใช่การบรรจุแต่งตั้งอย่างข้าราชการประกอบกับพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖ ได้บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัตินี้ “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่ นายจ้าง เพื่อรับค่าจ้าง “นายจ้าง” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนรัฐวิสาหกิจด้วย นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับการยางแห่งประเทศไทย จึงเป็นนิติสัมพันธ์ในฐานะลูกจ้างกับนายจ้าง การที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของการยางแห่งประเทศไทย แต่ผู้ฟ้องคดี



เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ฝ่าฝืนข้อบังคับและระเบียบฯ ซึ่งตามสัญญาจ้างนั้น พนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบฯ ข้อบังคับและระเบียบดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างกรณีพิพาทในคดีนี้จึงเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้าง อันเป็นข้อพิพาทเกี่ยวเนื่องมาจากการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน คดีพิพาทนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๔๙/๒๕๖๓ ที่ คร.๒๙๑/๒๕๖๓ ที่ คร.๑๕๕/๒๕๖๔ และที่ คร.๑๗๘/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๐ และได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานและกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการขาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างและคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างและคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้าทำงานจนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง โดยให้ได้รับค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนตามเดิม หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าจ้างและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับ พร้อมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาจ้างแล้วเห็นได้ว่า สัญญาฉบับพิพาทผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการขาย โดยมีการกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้ในข้อ ๒ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีไว้ในข้อ ๓ มีการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับไว้ในข้อ ๔ มีการกำหนดคุณสมบัติความเป็นพนักงานของผู้ฟ้องคดีไว้ในข้อ ๕ มีการกำหนดค่าจ้างในวันหยุด วันลา การขาดงาน การลา และสวัสดิการของผู้ฟ้องคดีไว้ในข้อ ๖ ถึงข้อ ๙ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีไว้ในข้อ ๑๐ และมีการกำหนดเหตุในการพ้นจากตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีไว้ในข้อ ๑๑ ประกอบกับเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ในการบอกเลิกสัญญาจ้างและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง สืบเนื่องจากผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ กรณีจึงพึงได้ว่า การที่

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งที่พิพาท เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างแรงงาน ภายใต้ความสัมพันธ์ในฐานะนายจ้าง และลูกจ้าง มิได้มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น หนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง และคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งที่พิพาท จึงมิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการขยาย จึงมิใช่การกระทำทางปกครองที่จะอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้าทำงาน จนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าจ้างและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับตลอดระยะเวลาจ้าง พร้อมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน หรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๒/๒๕๖๓)**

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานของสถาบันการbinพลเรือน (สบพ.) ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการbin ผู้ว่าการสถาบันการbinพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งบรรจุผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานทดลองปฏิบัติงานของ สบพ. ในตำแหน่งดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป แต่เมื่อครบกำหนดทดลองปฏิบัติงานแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่แต่งตั้งและสั่งการให้คณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลงานดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี แต่กลับมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากการbinพนักงานของ สบพ. เนื่องจากขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอยู่ก่อนได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน สบพ. ตามความเห็นและการเสนอของรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการbinพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และนักทรัพยากรบุคคล ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ดังนั้น ระยะเวลาตั้งแต่วันที่บรรจุผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานทดลองปฏิบัติงานของ สบพ. จนถึงวันที่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากการbinพนักงานของ สบพ. ผู้ฟ้องคดีจึงยังคงมีฐานะเป็นพนักงานของ สบพ. และได้รับค่าจ้างจาก สบพ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดี และ สบพ. จึงอยู่ในฐานะลูกจ้างกับนายจ้าง

